СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

ООО МКК «Палладий»

Редакция от 30 сентября 2026 года

Приложение к Приказу № 1 от 30.09.2026

1 Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Палладий» (ООО МКК «Палладий»), далее - Компания, предлагает физическим лицам заключить настоящее соглашение об использовании простой электронной подписи (далее - Соглашение) путем присоединения к его условиям. Физическое лицо, присоединившееся к Соглашению в порядке раздела 2, далее именуется Клиентом; Компания и Клиент совместно именуются Сторонами.

1.2. Соглашение устанавливает порядок электронного взаимодействия при обращении за займом, его оформлении и обслуживании, заключении и исполнении последующих договоров с Компанией, а также при направлении связанных с ними заявлений, согласий и иных документов. Оно применяется независимо от выбранного продукта и наличия дополнительных услуг. Присоединение к Соглашению не обязывает Клиента получить заем или приобрести дополнительную услугу.

1.3. Электронное взаимодействие осуществляется через сайт https://palladiumm.ru и личный кабинет Клиента на этом сайте (далее - Сайт и Личный кабинет) с использованием информационной системы Компании. Оператором этой системы является Компания.

1.4. Простая электронная подпись (далее - ПЭП, также аналог собственноручной подписи, АСП) формируется с использованием одноразового кода, направленного Компанией в СМС на подтвержденный личный номер мобильного телефона Клиента. Такой код является ключом ПЭП. Сведения о Клиенте, документе и проверке кода позволяют определить лицо, подписавшее документ, в порядке раздела 4.

1.5. Стороны признают документы, подписанные ПЭП в соответствии с Соглашением, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью соответствующей Стороны. Соглашение заключено с учетом статей 160, 434 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 6 и 9 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Оно не заменяет нотариальное удостоверение, государственную регистрацию или иной специальный порядок оформления документа, если такой порядок обязателен по закону.

2 Порядок присоединения к Соглашению

2.1. Текст Соглашения размещается на Сайте в разделе «Документы» и является предложением Компании заключить Соглашение с каждым Клиентом, выполнившим предусмотренные этим разделом действия. До присоединения Компания предоставляет Клиенту полный текст конкретной редакции Соглашения с возможностью его прочтения и сохранения.

2.2. Для присоединения Клиент сообщает необходимые для установления его личности сведения и личный номер мобильного телефона. Компания проверяет эти сведения и связь номера с Клиентом в соответствии с законодательством и применяемой процедурой проверки. Клиент действует от собственного имени и использует номер телефона и средства доступа, находящиеся под его контролем.

2.3. Акцепт предложения Компании состоит в последовательном совершении Клиентом следующих действий:

а) ознакомление с предоставленной редакцией Соглашения и самостоятельное выражение согласия с ней путем выбора соответствующего незаполненного заранее элемента интерфейса либо нажатия кнопки, назначение которой прямо указывает на присоединение к Соглашению;

б) запрос одноразового СМС-кода для присоединения к этой редакции Соглашения;

в) самостоятельный ввод полученного кода в предназначенное для этого поле и подтверждение действия, прямо обозначенного как заключение Соглашения.

2.4. Указанные действия являются акцептом в смысле пункта 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. Соглашение считается заключенным в письменной форме с момента получения Компанией акцепта и успешной проверки кода, направленного именно для присоединения к Соглашению. Срок действия кода сообщается Клиенту до его ввода. Ввод просроченного, неверного или предназначенного для другого действия кода не является акцептом.

2.5. Посещение Сайта, создание Личного кабинета, ввод данных, вход в Личный кабинет, молчание Клиента и заранее проставленная отметка согласия сами по себе не означают заключения Соглашения. Код для регистрации, проверки номера или входа не используется как подтверждение присоединения, если Клиенту не была прямо предложена отдельная операция заключения Соглашения по правилам этого раздела.

2.6. Присоединение фиксируется отдельно от последующего подписания заявления на заем, согласия на получение кредитного отчета и других документов. Компания сохраняет принятую редакцию Соглашения, идентификационные данные Клиента, идентификатор его учетной записи, подтвержденный номер телефона, дату и время акцепта, идентификатор операции и результат проверки кода. Клиенту предоставляется экземпляр принятой редакции и сведения о присоединении с возможностью сохранения в Личном кабинете. В опубликованном на Сайте тексте персональные данные Клиента и индивидуальные сведения о подписании не размещаются.

2.7. Использование ПЭП для согласия на получение кредитного отчета допускается при выполнении применимого условия пункта 2 части 9 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»: предъявления Клиентом паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, при заключении Соглашения либо проведения Компанией предусмотренной указанной нормой идентификации Клиента при приеме на обслуживание. Компания фиксирует основание и результат выполнения соответствующего требования до получения согласия. Если оно не выполнено, согласие оформляется иным способом, допускаемым законом. Сообщение паспортных данных и подтверждение телефона сами по себе не заменяют выполнение этого требования.

3 Документы и пределы использования ПЭП

3.1. На основании Соглашения Клиент вправе подписывать ПЭП следующие документы, если закон допускает такой способ их оформления:

а) заявление на получение займа, анкету, индивидуальные условия договора потребительского займа, график платежей, приложения, дополнительные соглашения и документы по последующим займам;

б) заявления о полном или частичном досрочном погашении, изменении данных, предоставлении информации, реструктуризации, обращения, претензии, уведомления и другие документы по обслуживанию и исполнению договоров с Компанией;

в) отдельные согласия на получение кредитного отчета, обработку персональных данных, получение рекламы и иные согласия, а также заявления об их отзыве или прекращении;

г) заявления о добровольно выбранных дополнительных услугах, распоряжения об оплате таких услуг и другие связанные с ними документы;

д) подтверждения ознакомления с Правилами предоставления займов, Общими условиями, информацией о продукте и иными документами, изменения Соглашения и уведомления о прекращении его действия.

3.2. Каждый документ предоставляется Клиенту до подписания в полном объеме с возможностью прочтения и сохранения. Подтверждение ознакомления не заменяет отдельного согласия или специальной формы выражения воли, если они требуются законом.

3.3. До направления кода Компания сообщает назначение операции и наименования подписываемых документов. СМС должно позволять понять, для какого действия направлен код; информация в интерфейсе должна однозначно связывать его с конкретным документом либо конкретным перечнем документов.

3.4. Подписание нескольких документов одним кодом допускается, если это не противоречит закону, до запроса кода Клиенту предъявлены полный перечень и тексты документов, а также зафиксирован его самостоятельный выбор. Подтверждение ознакомления с обязательной информацией о продукте производится в порядке и на этапе, установленном законом. После направления кода состав и содержание подписываемого пакета не изменяются. При любом изменении Клиенту повторно предъявляются документы и направляется новый код.

3.5. Согласие на обработку персональных данных оформляется отдельно от иных информации и документов, которые Клиент подтверждает или подписывает. Для его подписания используется отдельная операция с отдельным одноразовым кодом. Согласия на рекламу и иные добровольные согласия, заявления на дополнительные услуги оформляются самостоятельными документами по отдельному выбору Клиента; элементы согласия не заполняются заранее.

3.6. Присоединение к Соглашению и подписание договора займа не означают согласия на рекламу, предоставления всех возможных согласий на обработку или передачу персональных данных, приобретения дополнительных услуг либо согласия на взаимодействие с третьими лицами при взыскании. В подписываемый пакет не включаются документы, от которых Клиент отказался или

которые ему не предъявлены. Отказ от необязательного согласия или дополнительной услуги не препятствует подаче заявления на заем.

3.7. ПЭП Клиента подтверждает волеизъявление только в отношении конкретного предъявленного документа или зафиксированного пакета. Подписание документов, адресованных третьим лицам, допускается при соблюдении закона и соглашений с соответствующими лицами. Настоящее Соглашение само по себе не устанавливает для таких лиц обязанность признавать ПЭП Клиента.

4 Формирование и проверка ПЭП

4.1. Код формируется для конкретной операции и направляется на подтвержденный номер телефона Клиента. Клиент вводит код лично после ознакомления с документами. Установленные срок действия и ограничения использования кода сообщаются в интерфейсе. Код для подписания является одноразовым и не используется для подписания иных документов.

4.2. Компания проверяет совпадение введенного кода с кодом, направленным для соответствующей операции, его срок действия, отсутствие предыдущего использования и связь операции с учетной записью и подтвержденным номером телефона Клиента. При неуспешной проверке документ не считается подписанным.

4.3. Подписавшее лицо определяется по совокупности идентификационных данных Клиента, идентификатора его учетной записи, подтвержденного номера телефона и результата проверки кода для конкретной операции. Пароль, код для входа или факт авторизации в Личном кабинете сами по себе не являются подписью документа.

4.4. В электронном документе содержатся сведения, указывающие на Клиента, от имени которого он создан или направлен, и сведения о подписании либо ссылка на связанную с документом запись о ПЭП, позволяющая получить эти сведения и проверить подпись. Компания сохраняет неизменный текст подписанного документа и запись, однозначно связанную с этим текстом.

4.5. В записи о подписании фиксируются идентификатор Клиента, номер телефона, дата и время с указанием часового пояса, идентификатор операции, наименование и версия каждого документа, выбранные Клиентом согласия и услуги, а также результат проверки кода. Компания сохраняет данные, позволяющие проверить применение кода, связь подписи с Клиентом и содержание подписанных документов.

4.6. Изменение номера телефона допускается после проверки личности Клиента и подтверждения нового номера. До завершения проверки направление кодов на новый номер для подписания документов не производится. Для восстановления доступа используются меры, исключающие подписание от имени Клиента посторонним лицом.

4.7. Компания обеспечивает конфиденциальность ключей ПЭП, защиту документов и записей о подписании от несанкционированного доступа и изменения, а также их хранение в течение установленных законодательством сроков. Клиенту предоставляется возможность получить и сохранить подписанные документы и сведения об их подписании из Личного кабинета; при отсутствии доступа - обратиться в Компанию для их получения с проверкой личности.

4.8. Документы Компании подписываются электронной подписью уполномоченного представителя в соответствии с законом. Если используется ПЭП представителя, ее ключ состоит из его индивидуального идентификатора и секретного кода или пароля в информационной системе Компании. Подпись применяется при отдельном действии подписания документа после проверки ключа и полномочий; одна авторизация в системе не считается подписанием. В документе и связанной записи указываются Компания, представитель, основание его полномочий, дата и время подписания, содержание документа и результат проверки подписи. Компания и представитель обязаны сохранять конфиденциальность ключа и исключать доступ неуполномоченных лиц.

5 Безопасность и действия при компрометации

5.1. Клиент обязан сохранять конфиденциальность СМС-кодов и средств доступа, не передавать их третьим лицам, включая сотрудников Компании, и самостоятельно вводить код при подписании. Компания не вправе предлагать Клиенту передать код сотруднику для подписания документов от его имени.

5.2. При утрате телефона или СИМ-карты, потере контроля над номером, доступе постороннего лица к Личному кабинету, раскрытии кода или подозрении на несанкционированное использование ПЭП Клиент незамедлительно прекращает ее использование и уведомляет Компанию по телефону +7 (960) 454-55-66, через Личный кабинет, по электронной почте info@palladiumm.ru либо письменным обращением по адресу Компании. Отсутствие доступа к Личному кабинету не препятствует уведомлению.

5.3. Получив сообщение о возможной компрометации или выявив признаки нарушения безопасности, Компания безотлагательно приостанавливает использование соответствующей ПЭП и прием новых документов с ней до проверки обстоятельств, личности Клиента и восстановления безопасного доступа. Клиент уведомляется доступным безопасным способом. Приостановление не препятствует исполнению договора займа и направлению заявлений и обращений иными предусмотренными законом и договором способами.

5.4. Каждая Сторона отвечает за исполнение своих обязанностей по защите информации и сохранению конфиденциальности ключей ПЭП в соответствии с законом. Принадлежность спорной подписи и ответственность устанавливаются с учетом всех обстоятельств. Отсутствие уведомления о компрометации само по себе не означает безусловного признания Клиентом документов или действий третьих лиц.

5.5. Клиент вправе оспаривать принадлежность ПЭП, содержание документа и обстоятельства его подписания. Электронные документы и записи системы могут использоваться как доказательства, которые оцениваются в установленном законом порядке. Они не имеют заранее установленной доказательственной силы; использование электронной формы само по себе не лишает Клиента права на защиту.

6 Срок действия изменение и прекращение Соглашения

6.1. Соглашение действует с момента присоединения Клиента до его прекращения. При последующих обращениях Клиента и оформлении новых займов повторное присоединение к той же редакции не требуется, если Соглашение не было прекращено и сохранен безопасный доступ. Каждое новое волеизъявление подтверждается отдельно по правилам Соглашения.

6.2. Компания вправе размещать на Сайте новые редакции для последующего присоединения. Для Клиента, уже заключившего Соглашение, изменения применяются после их согласования Сторонами, в том числе посредством отдельного подписания ПЭП после предъявления полного текста изменений, кроме изменений, непосредственно обязательных в силу закона. Размещение новой редакции, молчание Клиента и продолжение использования Личного кабинета сами по себе не означают его согласия на изменения.

6.3. Клиент вправе прекратить Соглашение уведомлением через Личный кабинет, по электронной почте info@palladiumm.ru, вручением письменного уведомления Компании либо его направлением по почтовому адресу Компании. Использование ПЭП прекращается после получения уведомления и проверки его принадлежности Клиенту. При сообщении о возможной компрометации прием новых документов приостанавливается без ожидания завершения такой проверки.

6.4. Компания вправе прекратить использование ПЭП в случаях и порядке, допускаемых законом, уведомив Клиента не менее чем за 30 календарных дней. Уведомление направляется в Личный кабинет с одновременным СМС-уведомлением, на сообщенный Клиентом адрес электронной почты, заказным письмом либо вручается под отметку о получении. Доставка определяется с учетом статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Срок предварительного уведомления не применяется к приостановлению по основаниям безопасности.

6.5. После прекращения Соглашения новые документы не подписываются ПЭП на его основании. Компания обеспечивает возможность исполнения действующих договоров и направления документов иными предусмотренными законом и договором способами. Прекращение не отменяет ранее надлежаще подписанные документы, не прекращает договор займа и возникшие обязательства. Документы и сведения об их подписании сохраняются в установленные законом сроки.

6.6. Передача прав по настоящему Соглашению третьим лицам не допускается. Недействительность отдельного положения не влечет недействительности остальных положений. В неурегулированной части Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и применимыми условиями заключенных между ними договоров.

7 Сведения о Компании и контакты

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Палладий»
Сокращенное наименование: ООО МКК «Палладий»
ОГРН 1255000112993; ИНН 5032395390; КПП 503201001
Адрес: 143020, Московская область, д. Митькино, ул. Заречная, д. 2
Телефон: +7 (960) 454-55-66
Электронная почта: info@palladiumm.ru
Сайт: https://palladiumm.ru